



XVIII - Ouvidoria Geral do Estado; e,

XIX - Universidade Estadual do Maranhão - UEMA.

Art. 4º - Integram o grupo de trabalho referido, na qualidade de entidades parceiras, com direito a voz, sem prejuízo de outras entidades com afinidade de ações:

I - Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente;

II - Tribunal de Justiça do Estado;

III - Procuradoria Geral de Justiça;

IV - Procuradoria Regional do Trabalho da 16a. Região;

V - Polícia Federal;

VI - Polícia Rodoviária Federal;

VII - Federação dos Municípios do Maranhão - FAMEM;

VIII - Rede Estadual de Conselhos Tutelares;

IX - Universidade Federal do Maranhão;

X - Fundação Municipal da Criança e Assistência Social - FUMCAS;

XI - Delegacia Regional do Trabalho;

XII - Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente;

XIII - Fórum DCA

XIV - União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação - UNDIME;

XV - Conselho Estadual de Assistência Social;

XVI - Conselho Estadual de Saúde;

XVII - Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região; e,

XVIII - UNICEF

Art. 5º - A coordenação do Sistema Estadual de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes compete a um comitê gestor presidido pela Secretaria Extraordinária de Solidariedade Humana, que indicará seus integrantes por portaria.

Art. 6º - As entidades integrantes do Grupo de Trabalho referido no art. 4º informarão mensalmente ao comitê gestor sobre as atividades relacionadas às ações do Sistema Estadual de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, conforme regulamentação por portaria da Secretaria Extraordinária de Solidariedade Humana.

Art. 7º - As transferências voluntárias de recursos do Tesouro Estadual para ações na área da infância e da juventude aos Municípios ficam condicionadas à apresentação de prova de efetiva implementação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e de pelo menos um Conselho Tutelar em cada cidade.

Parágrafo único - A prova referida no caput deste artigo consiste em declaração do Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente.

Art. 8º - Para os fins de incentivo à guarda previsto pelo art. 227, § 3º, inciso VI da Constituição Federal, art. 253 da Constituição Estadual e pelo art. 260, § 2º da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), o Sistema Estadual de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes apresentará ao Chefe do Executivo, em trinta dias, após a publicação deste Decreto, anteprojeto de lei regulamentando a matéria.

Art. 9º - As equipes multidisciplinares que atuam nas unidades do Plano Estadual Antidrogas atuarão no apoio às crianças e adolescentes vítimas de violência sexual e suas famílias.

§ 1º - O Sistema Estadual de Enfrentamento da Violência Sexual contra Criança e Adolescentes executará a capacitação continuada em serviço dos servidores integrantes do grupo de trabalho que desempenham suas atividades na execução dos programas que o integram.

§ 2º - A Academia Integrada de Segurança Pública adotará em todos seus programas conteúdo sobre o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes.

Art. 10. As ações e atividades do Sistema Estadual de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes terão prioridade sobre as demais atribuições dos órgãos envolvidos.

Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 21 DE MAIO DE 2004, 183º DA INDEPENDÊNCIA
E 116º DA REPÚBLICA.

JOSÉ REINALDO CARNEIRO TAVARES
Governador do Estado do Maranhão

CARLOS ORLEANS BRANDÃO JÚNIOR
Chefe da Casa Civil

RICARDO DE ALENCAR FECURY ZENNI
Gerente de Estado de Desenvolvimento Social

ALTEMAR LIMA SOUSA
Gerente de Estado de Desenvolvimento Humano

SUELI ROSINA TONIAL
Gerente de Estado de Qualidade de Vida

RAIMUNDO SOARES CUTRIM
Gerente de Estado de Segurança Pública

LUCIANO FERNANDES MOREIRA
Gerente de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão

DECRETO Nº 20.531 DE 21 DE MAIO DE 2004

Regulamenta a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente – DPCA para casos de violência contra crianças e adolescentes.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando o que dispõe a Lei 8.069/90, de 13 de julho de 1990, que em seu art. 4º, estabelece prioridade absoluta à criança e ao adolescente;

Considerando o crescente índice de violência sexual, física, psicológica e negligência contra crianças e adolescentes;

Considerando, ainda, a necessidade da regulamentação da unidade policial especializada para atendimento de ocorrências,

DECRETA:

CAPÍTULO I
DA REGULAMENTAÇÃO DA DPCA

Art. 1º- Fica regulamentada, no âmbito da Gerência de Estado de Segurança Pública, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente – DPCA.

Art. 2º- A DPCA situa-se no município de São Luís, e tem atuação em todo o Estado do Maranhão, competindo-lhe:

I - fiscalizar, investigar e instaurar inquéritos nos casos de infração penal praticada contra crianças e adolescentes;

II - desenvolver estratégias continuadas de fiscalização e repressão em locais públicos e privados;

III - desenvolver estratégias continuadas de investigação e repressão de forma a romper com o vício de impunidade dos agressores;

IV - coordenar todos os inquéritos policiais referentes a crimes praticados contra crianças e adolescentes;

V - prestar informações ao Conselho da Criança e do Adolescente, quando solicitadas.

Art. 3º- A DPCA tem a seguinte estrutura organizacional:

I - seção de Vigilância e Apreensão

II - seção de Custódia Legal

III - seção de Investigação Social

IV – cartório

Da Seção de Vigilância e Apreensão

Art. 4º- À Seção de Vigilância e Apreensão, unidade orgânica executiva diretamente subordinada à Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente, compete:

I - redigir, agendar e proceder à realização de intimações emanadas da autoridade policial;

II - proceder com o planejamento das estratégias de ação das equipes de investigação;

III - realizar diligências investigatórias com o fim de elucidar crimes;

IV - proceder a verificação da veracidade de ocorrências de violência/negligência contra crianças e ou adolescentes, com emissão de relatórios;

V - emitir relatórios periódicos das investigações em andamento;

VI - Promover a captura de infratores por determinação de autoridade policial;

VII - coletar informações que levem a caracterização de prova material de delito;

VIII - cumprir cartas precatórias oriundas de Delegacias de Polícia do Estado do Maranhão e dos demais Estados da Federação;

IX - promover a localização e captura de criminosos a pedido de outros Estados da Federação;

X - estabelecer intercâmbio de informações criminais com a polícia dos demais Estados da Federação;

XI - realizar investigações efetuando apreensão de bens, valores e produtos relacionados com infração penal ou captura do autor;

XII - realizar diligências, sindicâncias e investigações, visando reunir indícios de autoria e circunstâncias que envolvam infração penal;

XIII - realizar investigação para identificação de objetos e armas que constituam instrumentos de crimes;

XIV - executar vigilância ininterrupta e seletiva em elementos e locais suspeitos que possuam antecedentes policiais ou criminais, visando preservar a ordem pública;

XV - organizar e manter fichários de indiciados;

XVI - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Da Seção de Custódia Legal

Art. 5º- A Seção de Custódia Legal, unidade orgânica executiva diretamente subordinada à Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente, subdivide-se em:

I - recepção;

II - comissariado;

III - prevenção;

IV - informática.

Art. 6º- Compete à Subseção de Recepção:

I - receber denúncias de violência/negligência contra crianças e ou adolescentes;

II - registrar as ocorrências policiais;

III - atender ao público e encaminhamento desse aos setores desejados;

IV - encaminhar cópias dos boletins de ocorrência, denúncias recebidas por telefone ou através dos órgãos de defesa da criança e adolescente para a seção de triagem.

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Art. 7º- Compete à Subseção de Comissariado:

I - solucionar, de acordo com critérios gerais adotados, ocorrências policiais envolvendo prisões, queixas e denúncias que não requeiram intervenção superior, selecionando aquelas de competência exclusiva dos Delegados;

II - realizar as investigações que se fizerem necessárias;

III - fornecer ao Delegado de Polícia dados destinados a instruir inquéritos policiais;

IV - preparar a escala de plantão e manter controle da frequência dos policiais lotados nesta delegacia;



V - manter os serviços de protocolo, permanência, viatura e xadrezes;

VI - receber, registrar, classificar, expedir, arquivar e controlar documentos e processos;

VII - elaborar e controlar a escala de férias e de licença-prêmio dos policiais lotados nesta delegacia;

VIII - manter os policiais informados de seus direitos e deveres;

IX - identificar a necessidade de material de consumo e permanente e encaminhar a requisição à Supervisão Administrativa;

X - executar atividades relativas ao recebimento, conferência e distribuição de material de consumo e permanente;

XI - zelar pela guarda e conservação do material;

XII - coordenar e supervisionar atividades relativas à limpeza e conservação da Delegacia;

XIII - zelar pela higiene e salubridade da Delegacia, fiscalizando permanentemente suas dependências;

XIV - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Art. 8º - Compete à Subseção de Prevenção:

I - proceder com o planejamento de campanhas educativas;

II - organizar agenda de palestras;

III - preparar material de palestras em conjunto com a seção de informática;

IV - determinar a equipe para a execução do trabalho;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Art. 9º - Compete à Subseção de Informática:

I - organizar a estatística de ocorrências/denúncias, assim como dos resultados quantitativos da Delegacia;

II - organizar o banco de dados da delegacia;

III - preparar o lay out do material de campanhas educativas;

IV - proceder a alimentação de informações dos sites da Gerência de Segurança Pública e do Ministério da Justiça, concernente ao cadastro de crianças desaparecidas;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Da Seção de Investigação Social

Art. 10. À Seção de Investigação Social, unidade orgânica executiva diretamente subordinada à Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente, compete:

I - receber da Subseção de Recepção as diversas espécies de denúncias;

II - organizar e classificar as denúncias e encaminhar para a subseção de Planejamento e Investigações;

III - controlar e sistematizar o andamento das ocorrências, desde a denúncia até a conclusão do inquérito policial;

IV - organizar dados sobre denúncias, afim de que sejam repassados à subseção de informática, para alimentação da estatística e do banco de dados,

V - organizar e atualizar o arquivo de informações e cadastros;

VI - encaminhar informações à profissionais especializados;

VII - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

Da Seção de Cartório

Art. 11. A Seção de Cartório, unidade orgânica executiva diretamente subordinada à Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente, compete:

I - preparar e ordenar autos e demais peças de inquéritos, sindicâncias e processos policiais instaurados;

II - elaborar e expedir certidões, determinadas pela autoridade policial competente;

III - manter protocolo e escrituração de livros;

IV - organizar arquivos e fichários, assim como manter a guarda da legislação processual e das coletâneas de instruções e normas baixadas pela Corregedoria de Polícia, elaborando relatório mensal de estatística criminal;

V - executar outras atividades inerentes a sua área de competência.

CAPÍTULO II DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente constitui órgão do Complexo Integrado de Atendimento às Crianças e Adolescentes vítimas de violência, como forma de garantir um atendimento célere e especializado em articulação com os órgãos de proteção à infância e à adolescência.

Art. 13. O servidor que exerce atividade em unidade especializada de atendimento à criança e ao adolescente, deverá, para melhor desempenho da missão, participar de curso de formação especializada;

Parágrafo único. O servidor, de que trata este artigo, deverá, a cada ano ser submetido a uma avaliação de atualização dos conhecimentos técnicos, próprios de sua formação.

Art. 14. A permanência mínima do servidor especializado na área de atendimento da criança e do adolescente será, no mínimo, de dois anos, salvo os casos de indisciplina e desvio de padrão de conduta.

Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
EM SÃO LUÍS, 21 DE MAIO DE 2004, 183º DA INDEPENDÊNCIA E 116º DA REPÚBLICA.

JOSÉ REINALDO CARNEIRO TAVARES
Governador do Estado do Maranhão

CARLOS ORLEANS BRANDÃO JÚNIOR
Chefe da Casa Civil

RAIMUNDO SOARES CUTRIM
Gerente de Estado de Segurança Pública